

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 427/2535

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายมนัส เจียศิริกุล

จำเลย

นายมนัส เจียศิริกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมายของจำเลยนั้นไม่ได้มีการยกขึ้นมาว่ากันศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 และไม่เป็นสาระแก่คดี จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่ากระทำความผิดของ จำเลย ทั้งหมดในข้อหาความผิดฐาน ปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอม เป็น ความผิดกรรมเดียวกับความผิดฐานฉ้อโกง และความผิดฐานทำลายเอกสาร โดยที่ศาลควรจะลงโทษจำเลยเพียงกระทงความผิดเดียว ฎีกาของจำเลย แม้มิได้มีการยกขึ้นม่าว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 แต่ก็ เป็นข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญ เพราะเป็นการวินิจฉัยว่า จำเลยต้อง รับโทษเพียงกระทงความผิดเพียง 2 ปี หรือต้องรับโทษ 2 กระทงความผิด ซึ่งต้องโทษจำคุก 4 ปี อันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และอิสรภาพของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 112)

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188,264,268,341 ฐานทำลายเอกสาร จำคุก 3 ปี ฐานปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอม ตามมาตรา 268 วรรคสอง ประกอบมาตรา 264 และเนื่องจากการที่จำเลย ใช้เอกสารปลอมเป็นกรรมเดียวกับ ความผิดฐานฉ้อโกง และบทบัญญัติทั้งสอง มาตราดังกล่าวมีอัตราโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคสอง ประกอบมาตรา 264 ให้จำคุก 3 ปี เรียงกระทงลงโทษรวม 2 กระทง ให้จำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา อยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 4 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 107)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 112)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่ากระทำความผิดของจำเลยทั้งหมดตามฟ้อง เป็นการกระทำเพียงกรรมเดียวหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อย แม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็ฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบด้วยมาตรา 225 จึงให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่ากระทำความผิดของจำเลยทั้งหมดตามฟ้อง เป็นการกระทำเพียงกรรมเดียวหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อย แม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็ฎีกาได้ ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบด้วยมาตรา 225 จึงให้รับฎีกา
ของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร-สนัด หมายสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>